

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2170/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินทร์การพิมพ์ กับ
พวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.วิจิตรก่อสร้าง กับ
พวก

จำเลย

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ทนายจำเลยที่
1 ถึงที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา หากโจทก์ทั้งสามบังคับคดีแล้ว อาคารตึกแถว
ของจำเลยที่ 3 ก็จะแตกหักและทรุดลงอีก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเปิดทางพิพาทกว้างขนาดที่เปิดอยู่ในตอน
พิจารณาและมีคำพิพากษาคดีนี้เพื่อให้โจทก์ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กที่กว้างไม่เกิน 2
เมตรผ่านเข้าออกได้ห้ามปิดกั้นโดยใช้สิ่งกีดขวางใด ๆ ในเขตช่องทางที่ต้องเปิดนี้
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันรื้อประตู
และเสาเหล็กที่ปิดกั้นปากทางเข้าออกจากที่ดินและตึกแถวของโจทก์ซึ่งจะออกสู่ถนน

อรุณอัมรินทร์หรืออกเสียทั้งหมดนอกจากที่แก้ไข้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 ถูกพิจารณาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 145,146)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ